

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5066800-13.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA NINCI GRANDO
RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
RECORRIDO: ALUIZIO THIAGO DE SOUZA
RECORRIDO: MARIA DO CARMO DE SOUZA

MEDIDA CAUTELAR/AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SUS. INTERPOSTO PELA UNIÃO. DECISÃO NA ORIGEM. CONCEDIDA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA À DEMANDANTE. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO ANTERIOR AO JULGAMENTO DO AGRAVO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL E DO OBJETO. PRECEDENTE DE JULGAMENTO COLEGIADO EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DESTA 6ª TURMA RECURSAL, DO STJ E DA 7ª TURMA ESPECIALIZADA DO TRF-2. RECURSO PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, JULGAR PREJUDICADO o recurso, por perda superveniente do objeto. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o necessário, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de origem. Intimem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 11 de setembro de 2024.

5066800-13.2024.4.02.5101 510014226416 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5066800-13.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA NINCI GRANDO
RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
RECORRIDO: ALUIZIO THIAGO DE SOUZA
RECORRIDO: MARIA DO CARMO DE SOUZA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de medida cautelar, com natureza de agravo de instrumento [evento 1, INIC1], interposto pela União em irrisignação à decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 15ª Vara Federal do Rio de Janeiro que antecipou a tutela de urgência lá pretendida [evento 23, DESPADEC1, dos autos de origem], no sentido de garantir, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, a *"liberação e ao fornecimento à parte autora do **MEDICAMENTO BOSENTANA 125 MG (60 COMPRIMIDOS POR MÊS)**, até que sobrevenha nova decisão nos autos."*

Sem necessidade de contrarrazões.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

Compulsando os autos, verifica-se que foi proferida sentença no processo de origem [evento 46, SENT1] julgando procedente o pedido e confirmando a decisão antecipatória de tutela [evento 23, DESPADEC1]:

*"Isto posto, **JULGO PROCEDENTE O PEDIDO**, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC, para condenar a parte ré, solidariamente, conforme suas respectivas atribuições fixadas pelo SUS (Tema 793 do STF e Lei nº 8.080/90), a fornecer à parte autora o **MEDICAMENTO BOSENTANA 125 MG (60 COMPRIMIDOS POR MÊS)**, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar do término do prazo abrangido pela decisão que antecipou a tutela, de forma contínua e ininterrupta.*

[...]

Feitas as considerações, passo à análise.

Em linha de princípio, destaco que a cognição em sede de sentença é exauriente, razão pela qual as questões abordadas em decisões interlocutórias são aí resolvidas, pelo que existe a ocorrência de perda superveniente do objeto e do interesse recursal nos recursos daí insurgentes.

Noutro prisma, o Superior Tribunal de Justiça - STJ firmou entendimento no sentido de que não se pode atribuir prejudicialidade ao recurso de agravo de instrumento, de forma automática, sem a prévia análise da decisão agravada conjugada do entendimento firmado na sentença quanto à relação de continência:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OCORRÊNCIA NO CASO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. "A superveniência de sentença no processo principal não conduz, necessariamente, à perda do objeto do Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória do mesmo processo, devendo-se considerar em cada caso, o teor da decisão interlocutória agravada e o conteúdo da sentença para o fim de se verificar a prejudicialidade" (AgInt no REsp n. 1.68.788/SP, Segunda Turma).

2. Constata-se a perda de objeto de recurso oriundo de agravo de instrumento que deliberou sobre prescrição quando a matéria é tratada na sentença, permitindo à parte devolvê-la ao tribunal de origem novamente.

3. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos, para anular o acórdão embargado e declarar a perda de objeto dos embargos de divergência. (EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.415.744/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 27/9/2022, DJe de 6/10/2022.)

Nessa lógica vai o precedente da 7ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região - TRF-2, que passo a adotar, no julgamento, por unanimidade, do agravo de instrumento no processo nº 5003479-15.2023.4.02.0000 em 14/06/2023, relatoria do Desembargador Federal THEOPHILO ANTONIO MIGUEL FILHO:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E DO INTERESSE RECURSAL. OCORRÊNCIA. PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

*1. Após a distribuição deste recurso, foi prolatada **sentença** que confirmou a liminar proferida em Mandado de Segurança em favor do Agravado.*

*2. A **cognição em sede de sentença é exauriente, resolvendo, assim, as questões vislumbradas em sede de decisão interlocutória**, como é o caso da r. decisão agravada. Por tal motivo, **ocorre a perda superveniente do objeto e do interesse recursal, de modo que os recursos dela decorrentes tornam-se prejudicados.***

3. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que não se pode atribuir automática prejudicialidade ao recurso de agravo de instrumento sem realizar prévio cotejo do que consignado na decisão agravada e o que restou apreciado na sentença, quanto à relação de continência (Precedente: EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.415.744/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 27/9/2022, DJe de 6/10/2022).

4. No caso concreto, a r. sentença apreciou a tese de proporcionalidade e razoabilidade do indeferimento promovido pela instituição de ensino da quebra de pré-requisito na presente hipótese. Dessa feita, ao confirmar o entendimento esposado na r. decisão interlocutória agravada, a sentença procedeu ao novo cotejo da matéria já ventilada, dessa vez em cognição aprofundada. Abaixo, excerto da r. sentença.

5. Havido a matéria discutida neste agravo sido perfeitamente tratada pela r. sentença supervenientemente prolatada, vislumbra-se a possibilidade de que o ora Agravante devolva a matéria analisada na sentença em sede de recurso de apelação. Posto isso, é patente a perda superveniente do objeto e do interesse recursal do presente agravo de instrumento, a qual se decreta nesta oportunidade, julgando-se prejudicado o agravo de instrumento.

6. Agravo de instrumento interposto por UNIVERSIDADE COMPANHIA NILZA CORDEIRO HERDY DE EDUCAÇÃO E CULTURA **julgado prejudicado, em razão da perda superveniente do objeto e do interesse recursal.** (grifei)

Nesse cenário, compulsando os autos, verifico que a sentença confirmou a decisão antecipatória de tutela recursal, naqueles termos, e, por conseguinte, guarda relação de continência, motivo pelo qual a análise conjugada impõe julgar prejudicado o recurso na moldura do precedente do STJ c/c o do TRF-2.

Assim se afigura na medida em que a decisão em questão levou em consideração o quadro clínico enfrentado pela agravada de ESCLEROSE MÚLTIPLA SISTÊMICA PROGRESSIVA e HIPERTENSÃO PULMONAR com expressiva urgência no uso da medicação, corroborada a indicação pelo parecer-técnico do Núcleo de Assessoria Técnica (NAT) e tratem-se de doenças raras [evento 21, PARECER1]:

III – CONCLUSÃO

1. Reitera-se que o medicamento pleiteado **Bosentana 125mg** está indicado em bula³ para o manejo do quadro clínico apresentado pela Autora – esclerose sistêmica e hipertensão pulmonar, conforme relato médico.

7. Acrescenta-se que a **esclerose sistêmica** é uma **doença rara**. A incidência global da ES é de 1,4 novos casos por 100.000/ano enquanto a prevalência estimada é de 17,6 por 100.000 habitantes. No Brasil, o único estudo de prevalência e incidência disponível foi realizado no Mato Grosso do Sul e demonstrou uma taxa de prevalência estimada de 10,56 casos por 100 mil habitantes, e de incidência de 1,19 novos casos por 100 mil habitantes/ano¹.

8. A **hipertensão pulmonar** também é considerada uma **doença rara**. Dados epidemiológicos estimam que a incidência mundial de HP seja entre 2 e 5 pacientes acometidos a cada milhão de adultos por ano, sendo que a incidência aumenta em indivíduos com idade acima de 65 anos².

Em vista disso, tem-se que a sentença de procedência do pedido confirmou a tutela e, à luz do contexto fático probatório, demonstra-se decorrência lógica da decisão antecipatória.

Ante o exposto, julgar prejudicado o recurso é a medida que se impõe na moldura do precedente do STJ c/c o do TRF-2.

Nesse mesmo sentido, precedente, desta 6ª Turma Recursal, o julgamento colegiado, por unanimidade, no processo nº 5039318-90.2024.4.02.5101, relatoria da Juíza Federal ADRIANA MENEZES DE REZENDE, na Sessão Extraordinária de 03/07/2024, assim ementado:

MEDIDA DE URGÊNCIA/AGRAVO EM FACE DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO, EM RAZÃO DA PROLAÇÃO POSTERIOR DE SENTENÇA DE MÉRITO. ESGOTAMENTO DA ANÁLISE MERITÓRIA EM DECISÃO FINAL QUE IMPÕE A PERDA DE OBJETO DO PRESENTE RECURSO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Nessas condições, **VOTO** no sentido de **JULGAR PREJUDICADO o recurso**, por perda superveniente do objeto. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o necessário, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de origem. **Intimem-se.**